

1502190-83.2020.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... de Oliveira, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Segundo a inicial, no dia 29 de julho de 2020, por volta das 15 horas, guardas municipais realizavam patrulhamento pela Avenida M33, bairro Parque São Jorge, nesta cidade de Rio Claro, local já conhecido como ponto de tráfico, quando avistaram o réu, que, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502190-83.2020.8.26.0510 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502190-83.2020.8.26.0510

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2186006/2020 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 8343514 - DEL.INV.GER. RIO CLARO,
4669/20/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2186006 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Joao Lucas Eustaquio de Oliveira

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

João Lucas Eustáquio de Oliveira, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em razão dos fatos narrados à fls. 79/80.

Não houve proposta de acordo de não persecução penal, conforme manifestação de fls. 78. Tampouco o réu foi preso em flagrante, ou aplicada alguma medida cautelar. O réu foi regularmente notificado nos termos do artigo 55, da Lei n. 11.343/06 (fls. 102), e apresentou defesa preliminar de fls. 107/108, por intermédio da Defensoria Pública.

A denúncia foi recebida no dia 11 de dezembro de 2021, conforme decisão de fls. 113/118.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, por via remota, foram ouvidas duas testemunhas comuns, e interrogado o réu.

Em alegações orais, o Ministério Público postulou a total procedência da ação penal, pois provados os fatos narrados na denúncia.

A d. Defensora, também em manifestação oral, requer a improcedência da ação penal, alegando insuficiência de provas, visto que a prova acusatória é limitada aos depoimentos dos guardas civis ouvidos em juízo, e que não elemento algum capaz de indicar que o réu estivesse praticando o tráfico naquele local. Alega que o acusado é usuário, e que foi até o local dos fatos com o objetivo de adquirir duas porções de cocaína, para seu próprio consumo. Como tese subsidiária, requer a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Em caso de condenação, requer a fixação da pena base no mínimo legal, a incidência do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, em seu patamar máximo, a incidência do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de direitos, e que seja conferido ao réu o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

Imputa-se ao réu João Lucas Eustáquio de Oliveira, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Segundo a inicial, no dia 29 de julho de 2020, por volta das 15 horas, guardas municipais realizavam patrulhamento pela Avenida M33, bairro Parque São Jorge, nesta cidade de Rio Claro, local já conhecido como ponto de tráfico, quando avistaram o réu, que, ao notar a presença da viatura, tentou fugir rapidamente, sendo alcançado logo adiante

Em busca pessoal, os guardas municipais encontraram com o réu duas porções de cocaína, dentro de uma maço de cigarros, e a quantia de R\$ 17,00. Em seguida, os guardas solicitaram o apoio do Canil da Guarda Municipal, que, com o auxílio de um cão de faro, localizou outras 42 porções de cocaína, semelhantes àquelas encontradas com o réu.

Finda a instrução, respeitado o entendimento do Ministério Público, temos que a ação penal é procedente, mas apenas em parte.

A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do auto de fls. 05, que comprova a apreensão das 44 porções de cocaína, pesando cerca de 38 gramas, assim como da quantia de R\$ 17,00. O laudo de fls. 13/14, por sua vez, apresentou resultado positivo para cocaína.

Contudo, entendo que a prova da autoria se mostra por demais frágil para fundamentar a condenação pela prática do tráfico de drogas, impondo-se a desclassificação almejada pela Defensoria Pública.

Interrogado em juízo, o acusado confessou em parte os fatos. Alegou ser usuário de cocaína, e que reside nas proximidades do local, ou seja, na Avenida M33, juntamente com seu irmão. Em razão disso, costuma frequentar o local, onde compra a droga que consome. Na data dos fatos, foi até o ponto de tráfico em questão, onde comprou 2 porções de um rapaz que estava de bicicleta, e que fugiu rapidamente ao notar a aproximação da viatura. O réu confirmou que foi abordado na posse das 2 porções que havia adquirido, e que já havia consumido parcialmente uma delas. Em seguida foi obrigado a sentar-se no chão, e não observou quais as outras diligências realizadas pelos guardas. Somente na Delegacia é que soube da localização das demais porções de cocaína, cuja propriedade negou. Disse ser apenas usuário, e que jamais se envolveu com o tráfico.

Os guardas municipais, por sua vez, disseram de forma uníssona que naquela data realizavam patrulhamento pelo local, já conhecido como ponto de tráfico. Ao virarem uma esquina, depararam-se com o acusado, que tentou se afastar rapidamente, sendo então abordado. Em revista pessoal, os guardas encontraram com o réu as 2 porções de cocaína, e uma pequena quantia em dinheiro. Em seguida, com a judá do canil, foram encontradas as demais porções de cocaína, semelhantes àquelas que estavam em poder do réu, em local próximo a onde ele teria sido visto inicialmente. O réu,

segundo os guardas, não era conhecido nos meios, muito embora já tivesse sido visto naquele local outras vezes, e desde o momento da abordagem negou a propriedade da droga encontrada pelo cão de faro, dizendo ser apenas usuário.

Ou seja, a prova é frágil no sentido de que o réu estivesse praticando o tráfico no local. João Lucas foi abordado durante patrulhamento de rotina, pois não havia informações de que estaria naquele ponto, vendendo drogas. Da mesma forma, o réu não estava na posse da totalidade das porções de cocaína, mas apenas de 2 delas, e não foi surpreendido realizando qualquer movimento sugestivo da traficância. Estava sozinho no local, e não foi observado mexendo na quantidade maior de entorpecente, que somente foi localizada com o auxílio de um cão farejador. A quantidade de cocaína apreendida, por sua vez, também não pode ser considerada elevada, a ponto de ser erigida em indício ou prova de autoria do tráfico.

É certo que o réu possui anterior envolvimento com o tráfico de drogas, e que atualmente, segundo ele próprio disse em juízo, encontra-se preso pela prática de tal delito. Ou seja, o que há de concreto é apenas a apreensão das 44 porções de cocaína, sendo que apenas 2 delas estavam com o réu, e o restante um local próximo a ele, sendo necessário o auxílio de um cão farejador para a localização. O relatório de fls. 16/22, com a devida venia, sugere que o réu possui envolvimento com o tráfico. É indubitoso que João Lucas conta com condenação anterior pela prática do tráfico, conforme certidão de fls. 136. Contudo, o mesmo relatório mencionado, no que diz respeito aos fatos tratados nestes autos, conclui não ser possível dizer que o réu, no dia 29 de julho de 2020, nas circunstâncias acima apontadas, estivesse novamente se dedicando ao comércio ilegal. O réu, quando abordado, apontou como seu endereço o mesmo bairro Parque São Jorge. Por ser morador do bairro, e usuário confesso de drogas, portanto, seria comum vê-lo passando ou mesmo frequentando o ponto de tráfico que há próximo de sua residência. Não pode o réu, com a devida venia, ser condenado por fatos apurados em outros autos se, no presente caso, não há provas seguras da traficância.

Por oportuno, também foi esta a posição adotada pela d. Autoridade Policial, que optou por não prender o réu em flagrante, decidindo apenas pela instauração de inquérito para melhor apurar os fatos, conforme constou expressamente no boletim de ocorrência de fls. 03/04.

Diante de tal cenário, a desclassificação é medida de rigor.

Na fixação da medida a ser aplicada, em consonância com o que dispõe o artigo 28 da Lei n. 11.343/06, deve-se considerar que o réu não possui anteriores condenações pela prática do mesmo delito, devendo então, diante de sua natureza sui generis, ser considerado primário e de bons antecedentes. Assim, entendendo suficiente a aplicação da medida de advertência sobre os efeitos das drogas, prevista no artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de aplicar ao réu JOÃO LUCAS EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA, a medida de advertência sobre os efeitos das drogas, prevista no artigo 28, inciso I, da Lei n. 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, será designada audiência admonitória, expedindo-se o respectivo termo.

Não demonstrada a origem ilegal do dinheiro apreendido, expeça-se guia de levantamento, após o trânsito em julgado.

Custas na forma da lei.

P R I

Rio Claro, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA